

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5069936-18.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: THAYNA DARA DO AMARAL BRUM WERLY

RECORRIDO: HOSPITAL DA FORÇA AEREA DO GALEAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. AUXÍLIO MORADIA. MÉDICA RESIDENTE. PARTE RÉ QUE AINDA TEM PRAZO PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS ORIGINÁRIOS SOBRE FORNECIMENTO IN NATURA DA MORADIA. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sem custas e honorários. Publique-se. Intime-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa e archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2024.

5069936-18.2024.4.02.5101

510014411734 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5069936-18.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: THAYNA DARA DO AMARAL BRUM WERLY

RECORRIDO: HOSPITAL DA FORÇA AEREA DO GALEAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora, em face de decisão do Juízo a quo que deixou de conceder a tutela de urgência.

Alega a parte recorrente que o valor da bolsa residência hoje é de R\$ 4.106,09, e que o valor gasto com moradia, por si só, já consome quase que a integralidade de sua bolsa residência, como se vê no contrato de aluguel anexado a inicial.

Decisão do evento 3, indeferindo a liminar

VOTO

Mantenho o já fundamentado na decisão do evento 3, tendo em vista que não houve alteração no quadro fático. Vejamos:

A parte autora pretende a implementação do auxílio moradia no valor equivalente a 30% da bolsa que recebe mensalmente, a ser pago juntamente com sua bolsa estudo, de agora e por todo o período da residência médica, em virtude da não oferta de moradia integral ao médico residente.

Recentemente, a TNU, ao julgar o tema 325, fixou a seguinte tese:

*"Até que sobrevenha a regulamentação do inciso III do §5º do art. 4º da Lei 6.932/81, e independentemente de prévio requerimento administrativo e da renda, o médico residente possui direito ao auxílio-moradia, fixado em 30% do valor bruto da bolsa mensal, **se a ele não for fornecida in natura a moradia.**" (Grifo nosso)*

Nos autos originários ainda não houve manifestação da parte ré, e a parte autora não comprova o não fornecimento *in natura* da moradia.

Sabe-se a tutela provisória de urgência será concedida quando houver (i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso concreto, em juízo perfunctório, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos supracitados, uma vez que, assim como reconhecido pelo Juízo de origem, o caso nitidamente necessita de melhor elucidação.

Em sede de cognição sumária não foi possível verificar a probabilidade do direito, de modo a sustentar o requerimento de tutela de urgência. Ademais, o perigo de dano em se aguardar a natural marcha processual não restou demonstrado.

Não comprova a parte autora que corre risco de danos irreparáveis pela demora (urgência). Entendo que os documentos apresentados e as razões apontadas pela parte autor não evidenciam o *periculum in mora* exigido para concessão do provimento antecipatório.

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sem custas e honorários. Publique-se. Intime-se. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa e archive-se.

5069936-18.2024.4.02.5101

510014411733 .V3